

형법

형법

법제처

- / -

국가법령정보센터

[시행 2026.9.13.] [법률 제 21450 호, 2026.3.12., 일부개정]

법무부(형사법제과) 02-2110-3307~8

제 1 편 총칙

제 1 장 형법의 적용범위

제 1 조(범죄의 성립과 처벌) ① 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다.

② 범죄 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 되거나 형이 구법(舊法)보다 가벼워진 경우에는 신법(新法)에 따른다.

③ 재판이 확정된 후 법률이 변경되어 그 행위가 범죄를 구성하지 아니하게 된 경우에는 형의 집행을 면제한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 2 조(국내법) 본법은 대한민국영역내에서 죄를 범한 내국인과 외국인에게 적용한다.

제 3 조(내국인의 국외법) 본법은 대한민국영역외에서 죄를 범한 내국인에게 적용한다.

제 4 조(국외에 있는 내국선박 등에서 외국인이 범한 죄) 본법은 대한민국영역외에 있는 대한민국의 선박 또는 항공기내에서 죄를 범한 외국인에게 적용한다.

제 5 조(외국인의 국외법) 본법은 대한민국영역외에서 다음에 기재한 죄를 범한 외국인에게 적용한다.

1. 내란의 죄

2. 외환의 죄

3. 국기에 관한 죄

4. 통화에 관한 죄

5. 유가증권, 우표와 인지에 관한 죄

6. 문서에 관한 죄중 제 225 조 내지 제 230 조

7. 인장에 관한 죄중 제 238 조

제 6 조(대한민국과 대한민국국민에 대한 국외범) 본법은 대한민국영역외에서 대한민국 또는 대한민국국민에 대하여 전조에 기재한 이외의 죄를 범한 외국인에게 적용한다. 단 행위지의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하거나 소추 또는 형의 집행을 면제할 경우에는 예외로 한다.

제 7 조(외국에서 집행된 형의 산입) 죄를 지어 외국에서 형의 전부 또는 일부가 집행된 사람에 대해서는 그 집행된 형의 전부 또는 일부를 선고하는 형에 산입한다.

[전문개정 2016. 12. 20.]

[2016. 12. 20. 법률 제 14415 호에 의하여 2015. 5. 28. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조를 개정함.]

제 8 조(총칙의 적용) 본법 총칙은 타법령에 정한 죄에 적용한다. 단, 그 법령에 특별한 규정이 있는 때에는 예외로 한다.

제 2 장 죄

제 1 절 죄의 성립과 형의 감면

제 9 조(형사미성년자) 14 세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다.

제 10 조(심신장애인) ① 심신장애로 인하여 사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다.

② 심신장애로 인하여 전항의 능력이 미약한 자의 행위는 형을 감경할 수 있다. <개정 2018. 12. 18.>

③ 위험의 발생을 예견하고 자의로 심신장애를 야기한 자의 행위에는 전 2 항의 규정을 적용하지 아니한다.

[제목개정 2014. 12. 30.]

제 11 조(청각 및 언어 장애인) 듣거나 말하는 데 모두 장애가 있는 사람의 행위에 대해서는 형을 감경한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 12 조(강요된 행위) 저항할 수 없는 폭력이나 자기 또는 친족의 생명, 신체에 대한 위해를 방어할 방법이 없는 협박에 의하여 강요된 행위는 벌하지 아니한다.

제 13 조(고의) 죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 14 조(과실) 정상적으로 기울여야 할 주의(注意)를 게을리하여 죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 15 조(사실의 착오) ① 특별히 무거운 죄가 되는 사실을 인식하지 못한 행위는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.

② 결과 때문에 형이 무거워지는 죄의 경우에 그 결과의 발생을 예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 16 조(법률의 착오) 자기의 행위가 법령에 의하여 죄가 되지 아니하는 것으로 오인한 행위는 그 오인에 정당한 이유가 있는 때에 한하여 벌하지 아니한다.

제 17 조(인과관계) 어떤 행위라도 죄의 요소되는 위험발생에 연결되지 아니한 때에는 그 결과로 인하여 벌하지 아니한다.

제 18 조(부작위범) 위험의 발생을 방지할 의무가 있거나 자기의 행위로 인하여 위험발생의 원인을 야기한 자가 그 위험발생을 방지하지 아니한 때에는 그 발생된 결과에 의하여 처벌한다.

제 19 조(독립행위의 경합) 동시 또는 이시의 독립행위가 경합한 경우에 그 결과발생의 원인된 행위가 판명되지 아니한 때에는 각 행위를 미수범으로 처벌한다.

제 20 조(정당행위) 법령에 의한 행위 또는 업무로 인한 행위 기타 사회상규에 위배되지 아니하는 행위는 벌하지 아니한다.

제 21 조(정당방위) ① 현재의 부당한 침해로부터 자기 또는 타인의 법익(法益)을 방위하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다.

② 방위행위가 그 정도를 초과한 경우에는 정황(情狀)에 따라 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

③ 제 2 항의 경우에 야간이나 그 밖의 불안한 상태에서 공포를 느끼거나 경악(驚愕)하거나 흥분하거나 당황하였기 때문에 그 행위를 하였을 때에는 벌하지 아니한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 22 조(긴급피난) ① 자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.

② 위난을 피하지 못할 책임이 있는 자에 대하여는 전항의 규정을 적용하지 아니한다.

③ 전조 제 2 항과 제 3 항의 규정은 본조에 준용한다.

제 23 조(자구행위) ① 법률에서 정한 절차에 따라서는 청구권을 보전(保全)할 수 없는 경우에 그 청구권의 실행이 불가능해지거나 현저히 곤란해지는 상황을 피하기 위하여 한 행위는 상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다.

② 제 1 항의 행위가 그 정도를 초과한 경우에는 정황에 따라 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 24 조(피해자의 승낙) 처분할 수 있는 자의 승낙에 의하여 그 법익을 훼손한 행위는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다.

제 2 절 미수범

제 25 조(미수범) ① 범죄의 실행에 착수하여 행위를 종료하지 못하였거나 결과가 발생하지 아니한 때에는 미수범으로 처벌한다.

②미수범의 형은 기수범보다 감경할 수 있다.

제 26 조(중지범) 범인이 실행에 착수한 행위를 자의(自意)로 중지하거나 그 행위로 인한 결과의 발생을 자의로 방지한 경우에는 형을 감경하거나 면제한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 27 조(불능범) 실행의 수단 또는 대상의 착오로 인하여 결과의 발생이 불가능하더라도 위험성이 있는 때에는 처벌한다. 단, 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

제 28 조(음모, 예비) 범죄의 음모 또는 예비행위가 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 법률에 특별한 규정이 없는 한 벌하지 아니한다.

제 29 조(미수범의 처벌) 미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 3 절 공범

제 30 조(공동정범) 2 인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.

제 31 조(교사범) ① 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다.

②교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하고 실행의 착수에 이르지 아니한 때에는 교사자와 피교사자를 음모 또는 예비에 준하여 처벌한다.

③교사를 받은 자가 범죄의 실행을 승낙하지 아니한 때에도 교사자에 대하여는 전항과 같다.

제 32 조(종범) ① 타인의 범죄를 방조한 자는 종범으로 처벌한다.

②종범의 형은 정범의 형보다 감경한다.

제 33 조(공범과 신분) 신분이 있어야 성립되는 범죄에 신분 없는 사람이 가담한 경우에는 그 신분 없는 사람에게도 제 30 조부터 제 32 조까지의 규정을 적용한다. 다만, 신분 때문에 형의 경중이 달라지는 경우에 신분이 없는 사람은 무거운 형으로 벌하지 아니한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 34 조(간접정범, 특수한 교사, 방조에 대한 형의 가중) ① 어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는

자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다.

② 자기의 지휘, 감독을 받는 자를 교사 또는 방조하여 전항의 결과를 발생하게 한 자는 교사인 때에는 정범에 정한 형의 장기 또는 다액에 그 2분의 1 까지 가중하고 방조인 때에는 정범의 형으로 처벌한다.

제 4 절 누범

제 35 조(누범) ① 금고(禁錮) 이상의 형을 선고받아 그 집행이 종료되거나 면제된 후 3 년 내에 금고 이상에 해당하는 죄를 지은 사람은 누범(累犯)으로 처벌한다.

② 누범의 형은 그 죄에 대하여 정한 형의 장기(長期)의 2 배까지 가중한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 36 조(판결선고후의 누범발각) 판결선고후 누범인 것이 발각된 때에는 그 선고한 형을 통산하여 다시 형을 정할 수 있다. 단, 선고한 형의 집행을 종료하거나 그 집행이 면제된 후에는 예외로 한다.

제 5 절 경합범

제 37 조(경합범) 판결이 확정되지 아니한 수개의 죄 또는 금고 이상의 형에 처한 판결이 확정된 죄와 그 판결확정전에 범한 죄를 경합범으로 한다. <개정 2004. 1. 20.>

제 38 조(경합범과 처벌례) ① 경합범을 동시에 판결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

1. 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형이 사형, 무기징역, 무기금고인 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형으로 처벌한다.

2. 각 죄에 대하여 정한 형이 사형, 무기징역, 무기금고 외의 같은 종류의 형인 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형의 장기 또는 다액(多額)에 그 2분의 1 까지 가중하되 각 죄에 대하여 정한 형의 장기 또는 다액을 합산한 형기 또는 액수를 초과할 수 없다. 다만, 과료와 과료, 몰수와 몰수는 병과(併科)할 수 있다.

3. 각 죄에 대하여 정한 형이 무기징역, 무기금고 외의 다른 종류의 형인 경우에는 병과한다.

② 제 1 항 각 호의 경우에 징역과 금고는 같은 종류의 형으로 보아 징역형으로 처벌한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 39 조(판결을 받지 아니한 경합범, 수개의 판결과 경합범, 형의 집행과 경합범) ① 경합범중 판결을 받지 아니한 죄가 있는 때에는 그 죄와 판결이 확정된 죄를 동시에 판결할 경우와 형평을 고려하여 그 죄에 대하여 형을 선고한다. 이 경우 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다. <개정 2005. 7. 29.>

② 삭제 <2005. 7. 29.>

③ 경합범에 의한 판결의 선고를 받은 자가 경합범 중의 어떤 죄에 대하여 사면 또는 형의 집행이 면제된 때에는 다른 죄에 대하여 다시 형을 정한다.

④전 3 항의 형의 집행에 있어서는 이미 집행한 형기를 통산한다.

제 40 조(상상적 경합) 한 개의 행위가 여러 개의 죄에 해당하는 경우에는 가장 무거운 죄에 대하여 정한 형으로 처벌한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 3 장 형

제 1 절 형의 종류와 경중

제 41 조(형의 종류) 형의 종류는 다음과 같다.

1. 사형
2. 징역
3. 금고
4. 자격상실
5. 자격정지
6. 벌금
7. 구류
8. 과료
9. 몰수

제 42 조(징역 또는 금고의 기간) 징역 또는 금고는 무기 또는 유기로 하고 유기는 1 개월 이상 30 년 이하로 한다. 단, 유기징역 또는 유기금고에 대하여 형을 가중하는 때에는 50 년까지로 한다. <개정 2010. 4. 15.>

제 43 조(형의 선고와 자격상실, 자격정지) ① 사형, 무기징역 또는 무기금고의 판결을 받은 자는 다음에 기재한 자격을 상실한다.

1. 공무원이 되는 자격
2. 공법상의 선거권과 피선거권
3. 법률로 요건을 정한 공법상의 업무에 관한 자격
4. 법인의 이사, 감사 또는 지배인 기타 법인의 업무에 관한 검사역이나 재산관리인이 되는 자격

②유기징역 또는 유기금고의 판결을 받은 자는 그 형의 집행이 종료하거나 면제될 때까지 전항 제 1 호 내지 제 3 호에 기재된 자격이 정지된다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 법률에 따른다. <개정 2016. 1. 6.>

[2016. 1. 6. 법률 제 13719 호에 의하여 2014. 1. 28. 헌법재판소에서 위헌 및 헌법불합치 결정된 이 조 제 2 항을 개정함.]

제 44 조(자격정지) ① 전조에 기재한 자격의 전부 또는 일부에 대한 정지는 1 년 이상 15 년 이하로 한다.

②유기징역 또는 유기금고에 자격정지를 병과한 때에는 징역 또는 금고의 집행을 종료하거나 면제된 날로부터 정지기간을 기산한다.

제 45 조(벌금) 벌금은 5 만원 이상으로 한다. 다만, 감경하는 경우에는 5 만원 미만으로 할 수 있다. < 개정 1995. 12. 29.>

제 46 조(구류) 구류는 1 일 이상 30 일 미만으로 한다.

제 47 조(과료) 과료는 2 천원 이상 5 만원 미만으로 한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 48 조(몰수의 대상과 추징) ① 범인 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인 외의 자가 사정을 알면서 취득한 다음 각 호의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건

2. 범죄행위로 인하여 생겼거나 취득한 물건

3. 제 1 호 또는 제 2 호의 대가로 취득한 물건

② 제 1 항 각 호의 물건을 몰수할 수 없을 때에는 그 가액(價額)을 추징한다.

③ 문서, 도화(圖畵), 전자기록(電磁記錄) 등 특수매체기록 또는 유가증권의 일부가 몰수의 대상이 된 경우에는 그 부분을 폐기한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 49 조(몰수의 부가성) 몰수는 타형에 부가하여 과한다. 단, 행위자에게 유죄의 재판을 아니할 때에도 몰수의 요건이 있는 때에는 몰수만을 선고할 수 있다.

제 50 조(형의 경중) ① 형의 경중은 제 41 조 각 호의 순서에 따른다. 다만, 무기금고와 유기징역은 무기금고를 무거운 것으로 하고 유기금고의 장기가 유기징역의 장기를 초과하는 때에는 유기금고를 무거운 것으로 한다.

② 같은 종류의 형은 장기가 긴 것과 다액이 많은 것을 무거운 것으로 하고 장기 또는 다액이 같은 경우에는 단기가 긴 것과 소액이 많은 것을 무거운 것으로 한다.

③ 제 1 항 및 제 2 항을 제외하고는 죄질과 범정(犯情)을 고려하여 경중을 정한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 2 절 형의 양정

제 51 조(양형의 조건) 형을 정함에 있어서는 다음 사항을 참작하여야 한다.

1. 범인의 연령, 성행, 지능과 환경
2. 피해자에 대한 관계
3. 범행의 동기, 수단과 결과
4. 범행 후의 정황

제 52 조(자수, 자복) ① 죄를 지은 후 수사기관에 자수한 경우에는 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

② 피해자의 의사에 반하여 처벌할 수 없는 범죄의 경우에는 피해자에게 죄를 자복(自服)하였을 때에도 형을 감경하거나 면제할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 53 조(정상참작감경) 범죄의 정상(情狀)에 참작할 만한 사유가 있는 경우에는 그 형을 감경할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 54 조(선택형과 정상참작감경) 한 개의 죄에 정한 형이 여러 종류인 때에는 먼저 적용할 형을 정하고 그 형을 감경한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 55 조(법률상의 감경) ① 법률상의 감경은 다음과 같다. <개정 2010. 4. 15.>

1. 사형을 감경할 때에는 무기 또는 20 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 한다.
2. 무기징역 또는 무기금고를 감경할 때에는 10 년 이상 50 년 이하의 징역 또는 금고로 한다.
3. 유기징역 또는 유기금고를 감경할 때에는 그 형기의 2 분의 1 로 한다.
4. 자격상실을 감경할 때에는 7 년 이상의 자격정지로 한다.
5. 자격정지를 감경할 때에는 그 형기의 2 분의 1 로 한다.
6. 벌금을 감경할 때에는 그 다액의 2 분의 1 로 한다.
7. 구류를 감경할 때에는 그 장기의 2 분의 1 로 한다.
8. 과료를 감경할 때에는 그 다액의 2 분의 1 로 한다.

② 법률상 감경할 사유가 수개있는 때에는 거듭 감경할 수 있다.

제 56 조(가중·감경의 순서) 형을 가중·감경할 사유가 경합하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 각칙 조문에 따른 가중
2. 제 34 조제 2 항에 따른 가중
3. 누범 가중
4. 법률상 감경
5. 경합범 가중
6. 정상참작감경

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 57 조(판결선고전 구금일수의 통산) ① 판결선고전의 구금일수는 그 전부를 유기징역, 유기금고, 벌금이나 과료에 관한 유치 또는 구류에 산입한다. <개정 2014. 12. 30.>

②전항의 경우에는 구금일수의 1 일은 징역, 금고, 벌금이나 과료에 관한 유치 또는 구류의 기간의 1 일로 계산한다.

[2014. 12. 30. 법률 제 12898 호에 의하여 2009. 6. 25. 위헌 결정된 제 57 조제 1 항을 개정함]

제 58 조(판결의 공시) ① 피해자의 이익을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 피해자의 청구가 있는 경우에 한하여 피고인의 부담으로 판결공시의 취지를 선고할 수 있다.

② 피고사건에 대하여 무죄의 판결을 선고하는 경우에는 무죄판결공시의 취지를 선고하여야 한다. 다만, 무죄판결을 받은 피고인이 무죄판결공시 취지의 선고에 동의하지 아니하거나 피고인의 동의를 받을 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 12. 30.>

③ 피고사건에 대하여 면소의 판결을 선고하는 경우에는 면소판결공시의 취지를 선고할 수 있다. <신설 2014. 12. 30.>

제 3 절 형의 선고유예

제 59 조(선고유예의 요건) ① 1 년 이하의 징역이나 금고, 자격정지 또는 벌금의 형을 선고할 경우에 제 51 조의 사항을 고려하여 누우치는 정상이 뚜렷할 때에는 그 형의 선고를 유예할 수 있다. 다만, 자격정지 이상의 형을 받은 전과가 있는 사람에 대해서는 예외로 한다.

② 형을 병과할 경우에도 형의 전부 또는 일부에 대하여 선고를 유예할 수 있다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 59 조의 2(보호관찰) ① 형의 선고를 유예하는 경우에 재범방지를 위하여 지도 및 원호가 필요한 때에는 보호관찰을 받을 것을 명할 수 있다.

②제 1 항의 규정에 의한 보호관찰의 기간은 1 년으로 한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 60 조(선고유예의 효과) 형의 선고유예를 받은 날로부터 2 년을 경과한 때에는 면소된 것으로 간주한다.

제 61 조(선고유예의 실효) ① 형의 선고유예를 받은 자가 유예기간 중 자격정지 이상의 형에 처한 판결이 확정되거나 자격정지 이상의 형에 처한 전과가 발견된 때에는 유예한 형을 선고한다. <개정 1995. 12. 29.>

②제 59 조의 2 의 규정에 의하여 보호관찰을 명한 선고유예를 받은 자가 보호관찰기간중에 준수사항을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 유예한 형을 선고할 수 있다. <신설 1995. 12. 29.>

제 4 절 형의 집행유예

제 62 조(집행유예의 요건) ①3 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에 제 51 조의 사항을 참작하여 그 정상에 참작할 만한 사유가 있는 때에는 1 년 이상 5 년 이하의 기간 형의 집행을 유예할 수 있다. 다만, 금고 이상의 형을 선고한 판결이 확정된 때부터 그 집행을 종료하거나 면제된 후 3 년까지의 기간에 범한 죄에 대하여 형을 선고하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2005. 7. 29., 2016. 1. 6.>

②형을 병과할 경우에는 그 형의 일부에 대하여 집행을 유예할 수 있다.

제 62 조의 2(보호관찰, 사회봉사·수감명령) ① 형의 집행을 유예하는 경우에는 보호관찰을 받을 것을 명하거나 사회봉사 또는 수감을 명할 수 있다.

②제 1 항의 규정에 의한 보호관찰의 기간은 집행을 유예한 기간으로 한다. 다만, 법원은 유예기간의 범위내에서 보호관찰기간을 정할 수 있다.

③사회봉사명령 또는 수감명령은 집행유예기간내에 이를 집행한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 63 조(집행유예의 실효) 집행유예의 선고를 받은 자가 유예기간 중 고의로 범한 죄로 금고 이상의 실형을 선고받아 그 판결이 확정된 때에는 집행유예의 선고는 효력을 잃는다. <개정 2005. 7. 29.>

제 64 조(집행유예의 취소) ① 집행유예의 선고를 받은 후 제 62 조 단행의 사유가 발각된 때에는 집행유예의 선고를 취소한다. <개정 1995. 12. 29.>

②제 62 조의 2 의 규정에 의하여 보호관찰이나 사회봉사 또는 수감을 명한 집행유예를 받은 자가 준수사항이나 명령을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 집행유예의 선고를 취소할 수 있다. <신설 1995. 12. 29.>

제 65 조(집행유예의 효과) 집행유예의 선고를 받은 후 그 선고의 실효 또는 취소됨이 없이 유예기간을 경과한 때에는 형의 선고는 효력을 잃는다.

제 5 절 형의 집행

제 66 조(사형) 사형은 교정시설 안에서 교수(絞首)하여 집행한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 67 조(징역) 징역은 교정시설에 수용하여 집행하며, 정해진 노역(勞役)에 복무하게 한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 68 조(금고와 구류) 금고와 구류는 교정시설에 수용하여 집행한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 69 조(벌금과 과료) ① 벌금과 과료는 판결확정일로부터 30 일내에 납입하여야 한다. 단, 벌금을 선고할 때에는 동시에 그 금액을 완납할 때까지 노역장에 유치할 것을 명할 수 있다.

② 벌금을 납입하지 아니한 자는 1 일 이상 3 년 이하, 과료를 납입하지 아니한 자는 1 일 이상 30 일 미만의 기간 노역장에 유치하여 작업에 복무하게 한다.

제 70 조(노역장 유치) ① 벌금이나 과료를 선고할 때에는 이를 납입하지 아니하는 경우의 노역장 유치기간을 정하여 동시에 선고하여야 한다. <개정 2020. 12. 8.>

② 선고하는 벌금이 1 억원 이상 5 억원 미만인 경우에는 300 일 이상, 5 억원 이상 50 억원 미만인 경우에는 500 일 이상, 50 억원 이상인 경우에는 1 천일 이상의 노역장 유치기간을 정하여야 한다. <신설 2014. 5. 14., 2020. 12. 8.>

[제목개정 2020. 12. 8.]

제 71 조(유치일수의 공제) 벌금이나 과료의 선고를 받은 사람이 그 금액의 일부를 납입한 경우에는 벌금 또는 과료액과 노역장 유치기간의 일수(日數)에 비례하여 납입금액에 해당하는 일수를 뺀다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 6 절 가석방

제 72 조(가석방의 요건) ① 징역이나 금고의 집행 중에 있는 사람이 행상(行狀)이 양호하여 뉘우침이 뚜렷한 때에는 무기형은 20 년, 유기형은 형기의 3 분의 1 이 지난 후 행정처분으로 가석방을 할 수 있다.

② 제 1 항의 경우에 벌금이나 과료가 병과되어 있는 때에는 그 금액을 완납하여야 한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 73 조(판결선고 전 구금과 가석방) ① 형기에 산입된 판결선고 전 구금일수는 가석방을 하는 경우 집행한 기간에 산입한다.

② 제 72 조제 2 항의 경우에 벌금이나 과료에 관한 노역장 유치기간에 산입된 판결선고 전 구금일수는 그에 해당하는 금액이 납입된 것으로 본다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 73 조의 2(가석방의 기간 및 보호관찰) ① 가석방의 기간은 무기형에 있어서는 10 년으로 하고, 유기형에 있어서는 남은 형기로 하되, 그 기간은 10 년을 초과할 수 없다.

②가석방된 자는 가석방기간중 보호관찰을 받는다. 다만, 가석방을 허가한 행정관청이 필요가 없다고 인정한 때에는 그러하지 아니하다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 74 조(가석방의 실효) 가석방 기간 중 고의로 지은 죄로 금고 이상의 형을 선고받아 그 판결이 확정된 경우에 가석방 처분은 효력을 잃는다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 75 조(가석방의 취소) 가석방의 처분을 받은 자가 감시에 관한 규칙을 위배하거나, 보호관찰의 준수사항을 위반하고 그 정도가 무거운 때에는 가석방처분을 취소할 수 있다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 76 조(가석방의 효과) ① 가석방의 처분을 받은 후 그 처분이 실효 또는 취소되지 아니하고 가석방기간을 경과한 때에는 형의 집행을 종료한 것으로 본다. <개정 1995. 12. 29.>

②전 2 조의 경우에는 가석방중의 일수는 형기에 산입하지 아니한다.

제 7 절 형의 시효

제 77 조(형의 시효의 효과) 형(사형은 제외한다)을 선고받은 자에 대해서는 시효가 완성되면 그 집행이 면제된다. <개정 2023. 8. 8.>

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 78 조(형의 시효의 기간) 시효는 형을 선고하는 재판이 확정된 후 그 집행을 받지 아니하고 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지나면 완성된다. <개정 2017. 12. 12., 2020. 12. 8., 2023. 8. 8.>

1. 삭제 <2023. 8. 8.>
2. 무기의 징역 또는 금고: 20 년
3. 10 년 이상의 징역 또는 금고: 15 년
4. 3 년 이상의 징역이나 금고 또는 10 년 이상의 자격정지: 10 년
5. 3 년 미만의 징역이나 금고 또는 5 년 이상의 자격정지: 7 년
6. 5 년 미만의 자격정지, 벌금, 몰수 또는 추징: 5 년
7. 구류 또는 과료: 1 년

[제목개정 2020. 12. 8.]

제 79 조(형의 시효의 정지) ① 시효는 형의 집행의 유예나 정지 또는 가석방 기타 집행할 수 없는 기간은 진행되지 아니한다. <개정 2014. 5. 14.>

② 시효는 형이 확정된 후 그 형의 집행을 받지 아니한 사람이 형의 집행을 면할 목적으로 국외에 있는 기간 동안은 진행되지 아니한다. <신설 2014. 5. 14., 2023. 8. 8.>

[제목개정 2023. 8. 8.]

제 80 조(형의 시효의 중단) 시효는 징역, 금고 및 구류의 경우에는 수형자를 체포한 때, 벌금, 과료, 몰수 및 추징의 경우에는 강제처분을 개시한 때에 중단된다.

[전문개정 2023. 8. 8.]

제 8 절 형의 소멸

제 81 조(형의 실효) 징역 또는 금고의 집행을 종료하거나 집행이 면제된 자가 피해자의 손해를 보상하고 자격정지 이상의 형을 받음이 없이 7년을 경과한 때에는 본인 또는 검사의 신청에 의하여 그 재판의 실효를 선고할 수 있다.

제 82 조(복권) 자격정지의 선고를 받은 자가 피해자의 손해를 보상하고 자격정지 이상의 형을 받음이 없이 정지기간의 2분의 1을 경과한 때에는 본인 또는 검사의 신청에 의하여 자격의 회복을 선고할 수 있다.

제 4 장 기간

제 83 조(기간의 계산) 연(年) 또는 월(月)로 정한 기간은 연 또는 월 단위로 계산한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 84 조(형기의 기산) ① 형기는 판결이 확정된 날로부터 기산한다.

② 징역, 금고, 구류와 유치에 있어서는 구속되지 아니한 일수는 형기에 산입하지 아니한다.

제 85 조(형의 집행과 시효기간의 초일) 형의 집행과 시효기간의 초일은 시간을 계산함이 없이 1일로 산정한다.

제 86 조(석방일) 석방은 형기종료일에 하여야 한다.

제 2 편 각칙

제 1 장 내란의 죄

제 87 조(내란) 대한민국 영토의 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 일으킨 자는 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

1. 우두머리는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처한다.
2. 모의에 참여하거나 지휘하거나 그 밖의 중요한 임무에 종사한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역이나 금고에 처한다. 살상, 파괴 또는 약탈 행위를 실행한 자도 같다.
3. 부화수행(附和隨行)하거나 단순히 폭동에만 관여한 자는 5년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 88 조(내란목적의 살인) 대한민국 영토의 전부 또는 일부에서 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 사람을 살해한 자는 사형, 무기징역 또는 무기금고에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 89 조(미수범) 전 2 조의 미수범은 처벌한다.

제 90 조(예비, 음모, 선동, 선전) ① 제 87 조 또는 제 88 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3 년 이상의 유기징역이나 유기금고에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

② 제 87 조 또는 제 88 조의 죄를 범할 것을 선동 또는 선전한 자도 전항의 형과 같다.

제 91 조(국헌문란의 정의) 본장에서 국헌을 문란할 목적이라 함은 다음 각호의 1 에 해당함을 말한다.

1. 헌법 또는 법률에 정한 절차에 의하지 아니하고 헌법 또는 법률의 기능을 소멸시키는 것
2. 헌법에 의하여 설치된 국가기관을 강압에 의하여 전복 또는 그 권능행사를 불가능하게 하는 것

제 2 장 외환의 죄

제 92 조(외환유치) 외국과 통모하여 대한민국에 대하여 전단을 열게 하거나 외국인과 통모하여 대한민국에 항적한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

제 93 조(여적) 적국과 합세하여 대한민국에 항적한 자는 사형에 처한다.

제 94 조(모병이적) ① 적국을 위하여 모병한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

② 전항의 모병에 응한 자는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

제 95 조(시설제공이적) ① 군대, 요새, 진영 또는 군용에 공하는 선박이나 항공기 기타 장소, 설비 또는 건조물을 적국에 제공한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

② 병기 또는 탄약 기타 군용에 공하는 물건을 적국에 제공한 자도 전항의 형과 같다.

제 96 조(시설파괴이적) 적국을 위하여 전조에 기재한 군용시설 기타 물건을 파괴하거나 사용할 수 없게 한 자는 사형 또는 무기징역에 처한다.

제 97 조(물건제공이적) 군용에 공하지 아니하는 병기, 탄약 또는 전투용에 공할 수 있는 물건을 적국에 제공한 자는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

제 98 조(적국을 위한 간첩) ① 적국을 위하여 적국의 지령, 사주, 그 밖의 의사 연락 하에 국가기밀을 탐지, 수집, 누설, 전달, 중개하거나 이를 방조한 자는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

<개정 2026. 3. 12.>

② 삭제 <2026. 3. 12.>

[제목개정 2026. 3. 12.]

제 99 조(일반이적) 제 92 조부터 제 98 조까지에 기재한 이외에 대한민국의 군사상 이익을 해하거나 적국에 군사상 이익을 공여한 자는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 2026. 3. 12.]

제 100 조(미수범) 제 92 조부터 제 98 조까지, 제 98 조의 2 및 제 99 조의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2026. 3. 12.]

제 101 조(예비, 음모, 선동, 선전) ① 제 92 조부터 제 98 조까지, 제 98 조의 2 또는 제 99 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2 년 이상의 유기징역에 처한다. 다만, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

② 제 92 조부터 제 98 조까지, 제 98 조의 2 또는 제 99 조의 죄를 선동 또는 선전한 자도 제 1 항의 형과 같다.

[전문개정 2026. 3. 12.]

제 102 조(준적국) 제 93 조부터 제 98 조까지 및 제 99 조부터 제 101 조까지의 죄에 있어서는 대한민국에 적대하는 외국등은 적국으로 간주한다.

[전문개정 2026. 3. 12.]

제 103 조(전시군수계약불이행) ① 전쟁 또는 사변에 있어서 정당한 이유없이 정부에 대한 군수품 또는 군용공작물에 관한 계약을 이행하지 아니한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

②전항의 계약이행을 방해한 자도 전항의 형과 같다.

제 104 조(동맹국) 본장의 규정(제 98 조의 2 는 제외한다)은 동맹국에 대한 행위에 적용한다.

[전문개정 2026. 3. 12.]

제 104 조의 2 삭제 <1988. 12. 31.>

제 3 장 국기에 관한 죄

제 105 조(국기, 국장의 모독) 대한민국을 모욕할 목적으로 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 5 년 이하의 징역이나 금고, 10 년 이하의 자격정지 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 106 조(국기, 국장의 비방) 전조의 목적으로 국기 또는 국장을 비방한 자는 1 년 이하의 징역이나 금고, 5 년 이하의 자격정지 또는 200 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 4 장 국교에 관한 죄

제 107 조(외국원수에 대한 폭행 등) ① 대한민국에 체재하는 외국의 원수에 대하여 폭행 또는 협박을 가한 자는 7 년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

②전항의 외국원수에 대하여 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자는 5 년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

제 108 조(외국사절에 대한 폭행 등) ① 대한민국에 파견된 외국사절에 대하여 폭행 또는 협박을 가한 자는 5 년 이하의 징역이나 금고에 처한다.

②전항의 외국사절에 대하여 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자는 3 년 이하의 징역이나 금고에 처한다

제 109 조(외국의 국기, 국장의 모독) 외국을 모욕할 목적으로 그 나라의 공용에 공하는 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 300 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 110 조(피해자의 의사) 제 107 조 내지 제 109 조의 죄는 그 외국정부의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제 111 조(외국에 대한 사전) ① 외국에 대하여 사전한 자는 1 년 이상의 유기금고에 처한다.

②전항의 미수범은 처벌한다.

③제 1 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3 년 이하의 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. 단 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 감경 또는 면제한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 112 조(중립명령위반) 외국간의 교전에 있어서 중립에 관한 명령에 위반한 자는 3 년 이하의 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 113 조(외교상기밀의 누설) ① 외교상의 기밀을 누설한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②누설할 목적으로 외교상의 기밀을 탐지 또는 수집한 자도 전항의 형과 같다.

제 5 장公安(公安)을 해하는 죄 <개정 2013. 4. 5.>

제 114 조(범죄단체 등의 조직) 사형, 무기 또는 장기 4 년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 목적으로 하는 단체 또는 집단을 조직하거나 이에 가입 또는 그 구성원으로 활동한 사람은 그 목적인 죄에 정한 형으로 처벌한다. 다만, 형을 감경할 수 있다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 115 조(소요) 다중이 집합하여 폭행, 협박 또는 손괴의 행위를 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역이나 금고 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 116 조(다중불해산) 폭행, 협박 또는 손괴의 행위를 할 목적으로 다중이 집합하여 그를 단속할 권한이 있는 공무원으로부터 3 회 이상의 해산명령을 받고 해산하지 아니한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 300 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 116 조의 2(공중협박) ① 불특정 또는 다수의 사람의 생명, 신체에 위해를 가할 것을 내용으로

공연히 공중을 험박한 사람은 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 상습으로 제 1 항의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1 까지 가중한다.

③ 제 1 항 및 제 2 항의 미수범은 처벌한다.

[본조신설 2025. 3. 18.]

제 116 조의 3(공공장소 흥기소지) 정당한 이유 없이 도로·공원 등 불특정 또는 다수의 사람이 이용하거나 통행할 수 있는 공공장소에서 사람의 생명, 신체에 위해를 가할 수 있는 흥기를 소지하고 이를 드러내어 공중에게 불안감 또는 공포심을 일으킨 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 2025. 4. 8.]

제 117 조(전시공수계약불이행) ① 전쟁, 천재 기타 사변에 있어서 국가 또는 공공단체와 체결한 식량 기타 생활필수품의 공급계약을 정당한 이유없이 이행하지 아니한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②전항의 계약이행을 방해한 자도 전항의 형과 같다.

③전 2 항의 경우에는 그 소정의 벌금을 병과할 수 있다.

제 118 조(공무원자격의 사칭) 공무원의 자격을 사칭하여 그 직권을 행사한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 6 장 폭발물에 관한 죄

제 119 조(폭발물 사용) ① 폭발물을 사용하여 사람의 생명, 신체 또는 재산을 해하거나 그 밖에 공공의 안전을 문란하게 한 자는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처한다.

② 전쟁, 천재지변 그 밖의 사변에 있어서 제 1 항의 죄를 지은 자는 사형이나 무기징역에 처한다.

③ 제 1 항과 제 2 항의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 120 조(예비, 음모, 선동) ① 전조제 1 항, 제 2 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2년 이상의 유기징역에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

②전조제 1 항, 제 2 항의 죄를 범할 것을 선동한 자도 전항의 형과 같다.

제 121 조(전시폭발물제조 등) 전쟁 또는 사변에 있어서 정당한 이유없이 폭발물을 제조, 수입, 수출, 수수 또는 소지한 자는 10년 이하의 징역에 처한다.

제 7 장 공무원의 직무에 관한 죄

제 122 조(직무유기) 공무원이 정당한 이유없이 그 직무수행을 거부하거나 그 직무를 유기한 때에는 1 년 이하의 징역이나 금고 또는 3 년 이하의 자격정지에 처한다.

제 123 조(직권남용) 공무원이 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의무없는 일을 하게 하거나 사람의 권리행사를 방해한 때에는 5 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 123 조의 2(법왜곡) 형사사건의 재판에 관여하는 법관, 공소를 제기하거나 유지하는 검사 또는 범죄수사에 관한 직무를 수행하는 자가 타인에게 위법 또는 부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 재판 또는 수사 중인 형사사건에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 10 년 이하의 징역과 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

1. 법령의 적용 요건이 충족되지 아니함을 알면서도 이를 적용하거나, 적용되어야 할 법령임을 알면서도 이를 적용하지 아니하여 의도적으로 재판 및 수사의 결과에 영향을 미친 경우. 다만, 법령 해석의 합리적 범위에서 이루어진 재량적 판단은 이에 해당하지 아니한다.
2. 사건에 관한 증거를 인멸, 은닉, 위조 또는 변조하거나 위조 또는 변조된 증거를 그 사정을 알면서 재판 또는 수사에 사용한 경우
3. 폭행, 협박, 위계, 그 밖의 방법으로 위법하게 증거를 수집하거나, 적법한 증거가 존재하지 아니함을 알면서도 범죄사실을 인정한 경우

[본조신설 2026. 3. 12.]

제 124 조(불법체포, 불법감금) ① 재판, 검찰, 경찰 기타 인신구속에 관한 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직권을 남용하여 사람을 체포 또는 감금한 때에는 7 년 이하의 징역과 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

②전항의 미수범은 처벌한다.

제 125 조(폭행, 가혹행위) 재판, 검찰, 경찰 그 밖에 인신구속에 관한 직무를 수행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 그 직무를 수행하면서 형사피의자나 그 밖의 사람에 대하여 폭행 또는 가혹행위를 한 경우에는 5 년 이하의 징역과 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 126 조(피의사실공표) 검찰, 경찰 그 밖에 범죄수사에 관한 직무를 수행하는 자 또는 이를 감독하거나 보조하는 자가 그 직무를 수행하면서 알게 된 피의사실을 공소제기 전에 공표(公表)한 경우에는 3 년 이하의 징역 또는 5 년 이하의 자격정지에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 127 조(공무상 비밀의 누설) 공무원 또는 공무원이었던 자가 법령에 의한 직무상 비밀을 누설한 때에는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 5 년 이하의 자격정지에 처한다.

제 128 조(선거방해) 검찰, 경찰 또는 군의 직에 있는 공무원이 법령에 의한 선거에 관하여 선거인, 입후보자 또는 입후보자되려는 자에게 협박을 가하거나 기타 방법으로 선거의 자유를 방해한 때에는 10 년 이하의 징역과 5 년 이상의 자격정지에 처한다.

제 129 조(수뢰, 사전수뢰) ① 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

②공무원 또는 중재인이 될 자가 그 담당할 직무에 관하여 청탁을 받고 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 후 공무원 또는 중재인이 된 때에는 3 년 이하의 징역 또는 7 년 이하의 자격정지에 처한다.

[한정위헌, 2011 헌바 117, 2012. 12. 27. 형법(1953. 9. 18. 법률 제 293 호로 제정된 것) 제 129 조 제 1 항의 ‘공무원’에 구 ‘제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법’ (2007. 7. 27. 법률 제 8566 호로 개정되기 전의 것) 제 299 조 제 2 항의 제주특별자치도통합영향평가심의위원회 심의위원 중 위촉위원이 포함되는 것으로 해석하는 한 헌법에 위반된다.]

제 130 조(제삼자뇌물제공) 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제 3 자에게 뇌물을 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

제 131 조(수뢰후부정처사, 사후수뢰) ① 공무원 또는 중재인이 전 2 조의 죄를 범하여 부정한 행위를 한 때에는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

②공무원 또는 중재인이 그 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속하거나 제삼자에게 이를 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에도 전항의 형과 같다.

③공무원 또는 중재인이었던 자가 그 재직 중에 청탁을 받고 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

④전 3 항의 경우에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 132 조(알선수뢰) 공무원이 그 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 3 년 이하의 징역 또는 7 년 이하의 자격정지에 처한다.

제 133 조(뇌물공여 등) ① 제 129 조부터 제 132 조까지에 기재한 뇌물을 약속, 공여 또는 공여의 의사를 표시한 자는 5 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제 1 항의 행위에 제공할 목적으로 제 3 자에게 금품을 교부한 자 또는 그 사정을 알면서 금품을 교부받은 제 3 자도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 134 조(몰수, 추징) 범인 또는 사정을 아는 제 3 자가 받은 뇌물 또는 뇌물로 제공하려고 한 금품은 몰수한다. 이를 몰수할 수 없을 경우에는 그 가액을 추징한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 135 조(공무원의 직무상 범죄에 대한 형의 가중) 공무원이 직권을 이용하여 본장 이외의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다. 단 공무원의 신분에 의하여 특별히 형이 규정된 때에는 예외로 한다.

제 8 장 공무방해에 관한 죄

제 136 조(공무집행방해) ① 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②공무원에 대하여 그 직무상의 행위를 강요 또는 조지하거나 그 직을 사퇴하게 할 목적으로 폭행 또는 협박한 자도 전항의 형과 같다.

제 137 조(위계에 의한 공무집행방해) 위계로써 공무원의 직무집행을 방해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 138 조(법정 또는 국회회의장모욕) 법원의 재판 또는 국회의 심의를 방해 또는 위협할 목적으로 법정이나 국회회의장 또는 그 부근에서 모욕 또는 소동한 자는 3 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 139 조(인권옹호직무방해) 경찰의 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 인권옹호에 관한 검사의 직무집행을 방해하거나 그 명령을 준수하지 아니한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

제 140 조(공무상비밀표시무효) ① 공무원이 그 직무에 관하여 실시한 봉인 또는 압류 기타 강제처분의 표시를 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서 또는 도화를 개봉한 자도 제 1 항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>

③공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제 1 항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

제 140 조의 2(부동산강제집행효용침해) 강제집행으로 명도 또는 인도된 부동산에 침입하거나 기타 방법으로 강제집행의 효용을 해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 141 조(공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴) ① 공무소에서 사용하는 서류 기타 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 7 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②공무소에서 사용하는 건조물, 선박, 기차 또는 항공기를 파괴한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 142 조(공무상 보관물의 무효) 공무소로부터 보관명령을 받거나 공무소의 명령으로 타인이 관리하는 자기의 물건을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 143 조(미수범) 제 140 조 내지 전조의 미수범은 처벌한다.

제 144 조(특수공무방해) ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 136 조, 제 138 조와 제 140 조 내지 전조의 죄를 범한 때에는 각조에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다.

②제 1 항의 죄를 범하여 공무원을 상해에 이르게 한 때에는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 9 장 도주와 범인은닉의 죄

제 145 조(도주, 집합명령위반) ① 법률에 따라 체포되거나 구금된 자가 도주한 경우에는 1 년 이하의 징역에 처한다.

② 제 1 항의 구금된 자가 천재지변이나 사변 그 밖에 법령에 따라 잠시 석방된 상황에서 정당한 이유없이 집합명령에 위반한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 146 조(특수도주) 수용설비 또는 기구를 손괴하거나 사람에게 폭행 또는 협박을 가하거나 2 인 이상이 합동하여 전조제 1 항의 죄를 범한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

제 147 조(도주원조) 법률에 의하여 구금된 자를 탈취하거나 도주하게 한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 148 조(간수자의 도주원조) 법률에 의하여 구금된 자를 간수 또는 호송하는 자가 이를 도주하게 한 때에는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 149 조(미수범) 전 4 조의 미수범은 처벌한다.

제 150 조(예비, 음모) 제 147 조와 제 148 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다.

제 151 조(범인은닉과 친족간의 특례) ① 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 은닉 또는 도피하게 한 자는 3 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②친족 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 전항의 죄를 범한 때에는 처벌하지 아니한다. <개정 2005. 3. 31.>

제 10 장 위증과 증거인멸의 죄

제 152 조(위증, 모해위증) ① 법률에 의하여 선서한 증인이 허위의 진술을 한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②형사사건 또는 징계사건에 관하여 피고인, 피의자 또는 징계혐의자를 모해할 목적으로 전항의 죄를 범한 때에는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 153 조(자백, 자수) 전조의 죄를 범한 자가 그 공술한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

제 154 조(허위의 감정, 통역, 번역) 법률에 의하여 선서한 감정인, 통역인 또는 번역인이 허위의 감정, 통역 또는 번역을 한 때에는 전 2 조의 예에 의한다.

제 155 조(증거인멸 등과 친족간의 특례) ① 타인의 형사사건 또는 징계사건에 관한 증거를 인멸,

은닉, 위조 또는 변조하거나 위조 또는 변조한 증거를 사용한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②타인의 형사사건 또는 징계사건에 관한 증인을 은닉 또는 도피하게 한 자도 제 1 항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>

③피고인, 피의자 또는 징계혐의자를 모해할 목적으로 전 2 항의 죄를 범한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

④친족 또는 동거의 가족이 본인을 위하여 본조의 죄를 범한 때에는 처벌하지 아니한다. <개정 2005. 3. 31.>

제 11 장 무고의 죄

제 156 조(무고) 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 157 조(자백·자수) 제 153 조는 전조에 준용한다.

제 12 장 신앙에 관한 죄

제 158 조(장례식등의 방해) 장례식, 제사, 예배 또는 설교를 방해한 자는 3 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 159 조(시체 등의 오욕) 시체, 유골 또는 유발(遺髮)을 오욕한 자는 2 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 160 조(분묘의 발굴) 분묘를 발굴한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

제 161 조(시체 등의 유기 등) ① 시체, 유골, 유발 또는 관 속에 넣어 둔 물건을 손괴(損壞), 유기, 은닉 또는 영득(領得)한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

② 분묘를 발굴하여 제 1 항의 죄를 지은 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 162 조(미수범) 전 2 조의 미수범은 처벌한다.

제 163 조(변사체 검시 방해) 변사자의 시체 또는 변사(變死)로 의심되는 시체를 은닉하거나 변경하거나 그 밖의 방법으로 검시(檢視)를 방해한 자는 700 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 13 장 방화와 실화의 죄

제 164 조(현주건조물 등 방화) ① 불을 놓아 사람이 주거로 사용하거나 사람이 현존하는 건조물,

기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다.

② 제 1 항의 죄를 지어 사람을 상해에 이르게 한 경우에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 경우에는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 165 조(공용건조물 등 방화) 불을 놓아 공용(公用)으로 사용하거나 공익을 위해 사용하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 166 조(일반건조물 등 방화) ① 불을 놓아 제 164 조와 제 165 조에 기재한 외의 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 지하채굴시설을 불태운 자는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

② 자기 소유인 제 1 항의 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자는 7 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 167 조(일반물건 방화) ① 불을 놓아 제 164 조부터 제 166 조까지에 기재한 외의 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 제 1 항의 물건이 자기 소유인 경우에는 3 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 168 조(연소) ① 제 166 조제 2 항 또는 전조제 2 항의 죄를 범하여 제 164 조, 제 165 조 또는 제 166 조제 1 항에 기재한 물건에 연소한 때에는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 전조제 2 항의 죄를 범하여 전조제 1 항에 기재한 물건에 연소한 때에는 5 년 이하의 징역에 처한다.

제 169 조(진화방해) 화재에 있어서 진화용의 시설 또는 물건을 은닉 또는 손괴하거나 기타 방법으로 진화를 방해한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 170 조(실화) ① 과실로 제 164 조 또는 제 165 조에 기재한 물건 또는 타인 소유인 제 166 조에 기재한 물건을 불태운 자는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

② 과실로 자기 소유인 제 166 조의 물건 또는 제 167 조에 기재한 물건을 불태워 공공의 위험을 발생하게 한 자도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 171 조(업무상실화, 중실화) 업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제 170 조의 죄를 범한 자는 3 년 이하의 금고 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 172 조(폭발성물건파열) ① 보일러, 고압가스 기타 폭발성있는 물건을 파열시켜 사람의 생명, 신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

②제 1 항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 172 조의 2(가스·전기등 방류) ① 가스, 전기, 증기 또는 방사선이나 방사성 물질을 방출, 유출 또는 살포시켜 사람의 생명, 신체 또는 재산에 대하여 위험을 발생시킨 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

②제 1 항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 173 조(가스·전기등 공급방해) ① 가스, 전기 또는 증기의 공작물을 손괴 또는 제거하거나 기타 방법으로 가스, 전기 또는 증기의 공급이나 사용을 방해하여 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②공공용의 가스, 전기 또는 증기의 공작물을 손괴 또는 제거하거나 기타 방법으로 가스, 전기 또는 증기의 공급이나 사용을 방해한 자도 전항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 1 항 또는 제 2 항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 2 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 3 년이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 173 조의 2(과실폭발성물건파열등) ① 과실로 제 172 조제 1 항, 제 172 조의 2 제 1 항, 제 173 조제 1 항과 제 2 항의 죄를 범한 자는 5 년 이하의 금고 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

②업무상과실 또는 중대한 과실로 제 1 항의 죄를 범한 자는 7 년 이하의 금고 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 174 조(미수범) 제 164 조제 1 항, 제 165 조, 제 166 조제 1 항, 제 172 조제 1 항, 제 172 조의 2 제 1 항, 제 173 조제 1 항과 제 2 항의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 175 조(예비, 음모) 제 164 조제 1 항, 제 165 조, 제 166 조제 1 항, 제 172 조제 1 항, 제 172 조의 2 제 1 항, 제 173 조제 1 항과 제 2 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다. 단 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 형을 감경 또는 면제한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 176 조(타인의 권리대상이 된 자기의 물건) 자기의 소유에 속하는 물건이라도 압류 기타

강제처분을 받거나 타인의 권리 또는 보험의 목적물이 된 때에는 본장의 규정의 적용에 있어서 타인의 물건으로 간주한다.

제 14 장 일수와 수리에 관한 죄

제 177 조(현주건조물등에의 일수) ① 물을 넘겨 사람이 주거에 사용하거나 사람이 현존하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱을 침해한 자는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다.

②제 1 항의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 178 조(공용건조물 등에의 일수) 물을 넘겨 공용 또는 공익에 공하는 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱을 침해한 자는 무기 또는 2 년 이상의 징역에 처한다.

제 179 조(일반건조물 등에의 일수) ① 물을 넘겨 전 2 조에 기재한 이외의 건조물, 기차, 전차, 자동차, 선박, 항공기 또는 광갱 기타 타인의 재산을 침해한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

②자기의 소유에 속하는 전항의 물건을 침해하여 공공의 위험을 발생하게 한 때에는 3 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 176 조의 규정은 본조의 경우에 준용한다.

제 180 조(방수방해) 수재에 있어서 방수용의 시설 또는 물건을 손괴 또는 은닉하거나 기타 방법으로 방수를 방해한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 181 조(과실일수) 과실로 인하여 제 177 조 또는 제 178 조에 기재한 물건을 침해한 자 또는 제 179 조에 기재한 물건을 침해하여 공공의 위험을 발생하게 한 자는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 182 조(미수범) 제 177 조 내지 제 179 조제 1 항의 미수범은 처벌한다.

제 183 조(예비, 음모) 제 177 조 내지 제 179 조제 1 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다.

제 184 조(수리방해) 독을 무너뜨리거나 수문을 파괴하거나 그 밖의 방법으로 수리(水利)를 방해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 15 장 교통방해의 죄

제 185 조(일반교통방해) 육로, 수로 또는 교량을 손괴 또는 불통하게 하거나 기타 방법으로 교통을 방해한 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 186 조(기차, 선박 등의 교통방해) 궤도, 등대 또는 표지를 손괴하거나 기타 방법으로 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기의 교통을 방해한 자는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

제 187 조(기차 등의 전복 등) 사람의 현존하는 기차, 전차, 자동차, 선박 또는 항공기를 전복, 매몰, 추락 또는 파괴한 자는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다.

제 188 조(교통방해치사상) 제 185 조 내지 제 187 조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 189 조(과실, 업무상과실, 중과실) ① 과실로 인하여 제 185 조 내지 제 187 조의 죄를 범한 자는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제 185 조 내지 제 187 조의 죄를 범한 자는 3 년 이하의 금고 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 190 조(미수범) 제 185 조 내지 제 187 조의 미수범은 처벌한다.

제 191 조(예비, 음모) 제 186 조 또는 제 187 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다.

제 16 장 먹는 물에 관한 죄 <개정 2020. 12. 8.>

제 192 조(먹는 물의 사용방해) ① 일상생활에서 먹는 물로 사용되는 물에 오물을 넣어 먹는 물로 쓰지 못하게 한 자는 1 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제 1 항의 먹는 물에 독물(毒物)이나 그 밖에 건강을 해하는 물질을 넣은 사람은 10 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 193 조(수돗물의 사용방해) ① 수도(水道)를 통해 공중이 먹는 물로 사용하는 물 또는 그 수원(水源)에 오물을 넣어 먹는 물로 쓰지 못하게 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 제 1 항의 먹는 물 또는 수원에 독물 그 밖에 건강을 해하는 물질을 넣은 자는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 194 조(먹는 물 혼독치사상) 제 192 조제 2 항 또는 제 193 조제 2 항의 죄를 지어 사람을 상해에 이르게 한 경우에는 무기 또는 3 년 이상의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 경우에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 195 조(수도불통) 공중이 먹는 물을 공급하는 수도 그 밖의 시설을 손괴하거나 그 밖의 방법으로 불통(不通)하게 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 196 조(미수범) 제 192 조제 2 항, 제 193 조제 2 항과 전조의 미수범은 처벌한다.

제 197 조(예비, 음모) 제 192 조제 2 항, 제 193 조제 2 항 또는 제 195 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2 년 이하의 징역에 처한다.

제 17 장 아편에 관한 죄

제 198 조(아편 등의 제조 등) 아편, 몰핀 또는 그 화합물을 제조, 수입 또는 판매하거나 판매할 목적으로 소지한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 199 조(아편흡식기의 제조 등) 아편을 흡식하는 기구를 제조, 수입 또는 판매하거나 판매할 목적으로 소지한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

제 200 조(세관 공무원의 아편 등의 수입) 세관의 공무원이 아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구를 수입하거나 그 수입을 허용한 때에는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

제 201 조(아편흡식 등, 동장소제공) ① 아편을 흡식하거나 몰핀을 주사한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

②아편흡식 또는 몰핀 주사의 장소를 제공하여 이익을 취한 자도 전항의 형과 같다.

제 202 조(미수범) 전 4 조의 미수범은 처벌한다.

제 203 조(상습범) 상습으로 전 5 조의 죄를 범한 때에는 각조에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다.

제 204 조(자격정지 또는 벌금의 병과) 제 198 조 내지 제 203 조의 경우에는 10 년 이하의 자격정지 또는 2 천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

제 205 조(아편 등의 소지) 아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구를 소지한 자는 1 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 206 조(몰수, 추징) 본장의 죄에 제공한 아편, 몰핀이나 그 화합물 또는 아편흡식기구는 몰수한다. 그를 몰수하기 불능한 때에는 그 가액을 추징한다.

제 18 장 통화에 관한 죄

제 207 조(통화의 위조 등) ① 행사할 목적으로 통용하는 대한민국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 무기 또는 2 년 이상의 징역에 처한다.

②행사할 목적으로 내국에서 유통하는 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 1 년 이상의 유기징역에 처한다.

③행사할 목적으로 외국에서 통용하는 외국의 화폐, 지폐 또는 은행권을 위조 또는 변조한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

④위조 또는 변조한 전 3 항 기재의 통화를 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자는 그 위조 또는 변조의 각 죄에 정한 형에 처한다.

제 208 조(위조통화의 취득) 행사할 목적으로 위조 또는 변조한 제 207 조 기재의 통화를 취득한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 209 조(자격정지 또는 벌금의 병과) 제 207 조 또는 제 208 조의 죄를 범하여 유기징역에 처할 경우에는 10 년 이하의 자격정지 또는 2 천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

제 210 조(위조통화 취득 후의 지정행사) 제 207 조에 기재한 통화를 취득한 후 그 사정을 알고 행사한 자는 2 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 211 조(통화유사물의 제조 등) ① 판매할 목적으로 내국 또는 외국에서 통용하거나 유통하는 화폐, 지폐 또는 은행권에 유사한 물건을 제조, 수입 또는 수출한 자는 3 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②전항의 물건을 판매한 자도 전항의 형과 같다.

제 212 조(미수범) 제 207 조, 제 208 조와 전조의 미수범은 처벌한다.

제 213 조(예비, 음모) 제 207 조제 1 항 내지 제 3 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다. 단, 그 목적인 죄의 실행에 이르기 전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

제 19 장 유가증권, 우표와 인지에 관한 죄

제 214 조(유가증권의 위조 등) ① 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 공채증서 기타 유가증권을 위조 또는 변조한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

②행사할 목적으로 유가증권의 권리의무에 관한 기재를 위조 또는 변조한 자도 전항의 형과 같다.

제 215 조(자격모용에 의한 유가증권의 작성) 행사할 목적으로 타인의 자격을 모용하여 유가증권을 작성하거나 유가증권의 권리 또는 의무에 관한 사항을 기재한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 216 조(허위유가증권의 작성 등) 행사할 목적으로 허위의 유가증권을 작성하거나 유가증권에 허위사항을 기재한 자는 7 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 217 조(위조유가증권 등의 행사 등) 위조, 변조, 작성 또는 허위기재한 전 3 조 기재의 유가증권을 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 218 조(인지·우표의 위조등) ① 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 위조 또는 변조한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②위조 또는 변조된 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 행사하거나 행사할 목적으로 수입 또는 수출한 자도 제 1 항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 219 조(위조인지·우표등의 취득) 행사할 목적으로 위조 또는 변조한 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표를 취득한 자는 3 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 220 조(자격정지 또는 벌금의 병과) 제 214 조 내지 제 219 조의 죄를 범하여 징역에 처하는 경우에는 10 년 이하의 자격정지 또는 2 천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 221 조(소인말소) 행사할 목적으로 대한민국 또는 외국의 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표의 소인 기타 사용의 표지를 말소한 자는 1 년 이하의 징역 또는 300 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 222 조(인지·우표유사물의 제조 등) ① 판매할 목적으로 대한민국 또는 외국의 공채증서, 인지, 우표 기타 우편요금을 표시하는 증표와 유사한 물건을 제조, 수입 또는 수출한 자는 2 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②전항의 물건을 판매한 자도 전항의 형과 같다.

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 223 조(미수범) 제 214 조 내지 제 219 조와 전조의 미수범은 처벌한다.

제 224 조(예비, 음모) 제 214 조, 제 215 조와 제 218 조제 1 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 2 년 이하의 징역에 처한다.

제 20 장 문서에 관한 죄

제 225 조(공문서등의 위조·변조) 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 226 조(자격모용에 의한 공문서 등의 작성) 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 자격을 모용하여 문서 또는 도화를 작성한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 227 조(허위공문서작성등) 공무원이 행사할 목적으로 그 직무에 관하여 문서 또는 도화를 허위로 작성하거나 변개한 때에는 7 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 227 조의 2(공전자기록위작·변작) 사무처리를 그르치게 할 목적으로 공무원 또는 공무소의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 228 조(공정증서원본 등의 부실기재) ① 공무원에 대하여 허위신고를 하여 공정증서원본 또는 이와 동일한 전자기록등 특수매체기록에 부실의 사실을 기재 또는 기록하게 한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②공무원에 대하여 허위신고를 하여 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권에 부실의 사실을 기재하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 229 조(위조등 공문서의 행사) 제 225 조 내지 제 228 조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화, 전자기록등 특수매체기록, 공정증서원본, 면허증, 허가증, 등록증 또는 여권을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 230 조(공문서 등의 부정행사) 공무원 또는 공무원의 문서 또는 도화를 부정행사한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 231 조(사문서등의 위조·변조) 행사할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 위조 또는 변조한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 232 조(자격모용에 의한 사문서의 작성) 행사할 목적으로 타인의 자격을 모용하여 권리·의무 또는 사실증명에 관한 문서 또는 도화를 작성한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 232 조의 2(사전자기기록위작·변작) 사무처리를 그르치게 할 목적으로 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 전자기록등 특수매체기록을 위작 또는 변작한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 233 조(허위진단서등의 작성) 의사, 한의사, 치과의사 또는 조산사가 진단서, 검안서 또는 생사에 관한 증명서를 허위로 작성한 때에는 3년 이하의 징역이나 금고, 7년 이하의 자격정지 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 234 조(위조사문서등의 행사) 제 231 조 내지 제 233 조의 죄에 의하여 만들어진 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 행사한 자는 그 각 죄에 정한 형에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 235 조(미수범) 제 225 조 내지 제 234 조의 미수범은 처벌한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 236 조(사문서의 부정행사) 권리·의무 또는 사실증명에 관한 타인의 문서 또는 도화를 부정행사한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 300만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 237 조(자격정지의 병과) 제 225 조 내지 제 227 조의 2 및 그 행사죄를 범하여 징역에 처할 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

제 237 조의 2(복사문서등) 이 장의 죄에 있어서 전자복사기, 모사전송기 기타 이와 유사한 기기를 사용하여 복사한 문서 또는 도화의 사본도 문서 또는 도화로 본다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 21 장 인장에 관한 죄

제 238 조(공인 등의 위조, 부정사용) ① 행사할 목적으로 공무원 또는 공무소의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 위조 또는 부정사용한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다.

② 위조 또는 부정사용한 공무원 또는 공무소의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 행사한 자도 전항의 형과 같다.

③ 전 2 항의 경우에는 7 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 239 조(사인등의 위조, 부정사용) ① 행사할 목적으로 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 위조 또는 부정사용한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다.

② 위조 또는 부정사용한 타인의 인장, 서명, 기명 또는 기호를 행사한 때에도 전항의 형과 같다.

제 240 조(미수범) 본장의 미수범은 처벌한다.

제 22 장 성품속에 관한 죄 <개정 1995. 12. 29.>

제 241 조 삭제 <2016. 1. 6.>

[2016. 1. 6. 법률 제 13719 호에 의하여 2015. 2. 26. 헌법재판소에서 위헌 결정된 이 조를 삭제함.]

제 242 조(음행매개) 영리의 목적으로 사람을 매개하여 간음하게 한 자는 3 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29., 2012. 12. 18.>

제 243 조(음화반포등) 음란한 문서, 도화, 필름 기타 물건을 반포, 판매 또는 임대하거나 공연히 전시 또는 상영한 자는 1 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 244 조(음화제조 등) 제 243 조의 행위에 공할 목적으로 음란한 물건을 제조, 소지, 수입 또는 수출한 자는 1 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 245 조(공연음란) 공연히 음란한 행위를 한 자는 1 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 23 장 도박과 복표에 관한 죄 <개정 2013. 4. 5.>

제 246 조(도박, 상습도박) ① 도박을 한 사람은 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 일시오락 정도에 불과한 경우에는 예외로 한다.

② 상습으로 제 1 항의 죄를 범한 사람은 3 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 247 조(도박장소 등 개설) 영리의 목적으로 도박을 하는 장소나 공간을 개설한 사람은 5 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 248 조(복표의 발매 등) ① 법령에 의하지 아니한 복표를 발매한 사람은 5 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제 1 항의 복표발매를 중개한 사람은 3 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제 1 항의 복표를 취득한 사람은 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 249 조(벌금의 병과) 제 246 조제 2 항, 제 247 조와 제 248 조제 1 항의 죄에 대하여는 1 천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 24 장 살인의 죄

제 250 조(살인, 존속살해) ① 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

②자기 또는 배우자의 직계존속을 살해한 자는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 251 조 삭제 <2023. 8. 8.>

제 252 조(촉탁, 승낙에 의한 살인 등) ① 사람의 촉탁이나 승낙을 받아 그를 살해한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 사람을 교사하거나 방조하여 자살하게 한 자도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 253 조(위계 등에 의한 촉탁살인 등) 전조의 경우에 위계 또는 위력으로써 촉탁 또는 승낙하게 하거나 자살을 결의하게 한 때에는 제 250 조의 예에 의한다.

제 254 조(미수범) 제 250 조, 제 252 조 및 제 253 조의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2023. 8. 8.]

제 255 조(예비, 음모) 제 250 조와 제 253 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

제 256 조(자격정지의 병과) 제 250 조, 제 252 조 또는 제 253 조의 경우에 유기징역에 처할 때에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 25 장 상해와 폭행의 죄

제 257 조(상해, 존속상해) ① 사람의 신체를 상해한 자는 7 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 범한 때에는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

③전 2 항의 미수범은 처벌한다.

제 258 조(중상해, 존속중상해) ① 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

②신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다.

③자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전 2 항의 죄를 범한 때에는 2 년 이상 15 년 이하의 징역에 처한다. <개정 2016. 1. 6.>

제 258 조의 2(특수상해) ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 257 조제 1 항 또는 제 2 항의 죄를 범한 때에는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 258 조의 죄를 범한 때에는 2 년 이상 20 년 이하의 징역에 처한다.

③ 제 1 항의 미수범은 처벌한다.

[본조신설 2016. 1. 6.]

제 259 조(상해치사) ① 사람의 신체를 상해하여 사망에 이르게 한 자는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

제 260 조(폭행, 존속폭행) ① 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 1 항 및 제 2 항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제 261 조(특수폭행) 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 260 조제 1 항 또는 제 2 항의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995.

12. 29.>

제 262 조(폭행치사상) 제 260 조와 제 261 조의 죄를 지어 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 경우에는 제 257 조부터 제 259 조까지의 예에 따른다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 263 조(동시범) 독립행위가 경합하여 상해의 결과를 발생하게 한 경우에 있어서 원인된 행위가 판명되지 아니한 때에는 공동정범의 예에 의한다.

제 264 조(상습범) 상습으로 제 257 조, 제 258 조, 제 258 조의 2, 제 260 조 또는 제 261 조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다. <개정 2016. 1. 6.>

제 265 조(자격정지의 병과) 제 257 조제 2 항, 제 258 조, 제 258 조의 2, 제 260 조제 2 항, 제 261 조 또는 전조의 경우에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. <개정 2016. 1. 6.>

제 26 장 과실치사상의 죄 <개정 1995. 12. 29.>

제 266 조(과실치상) ① 과실로 인하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②제 1 항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제 267 조(과실치사) 과실로 인하여 사람을 사망에 이르게 한 자는 2 년 이하의 금고 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 268 조(업무상과실·중과실 치사상) 업무상과실 또는 중대한 과실로 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 자는 5 년 이하의 금고 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 27 장 낙태의 죄

제 269 조(낙태) ① 부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1 년 이하의 징역 또는 200 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 자도 제 1 항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 2 항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 3 년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 7 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[헌법불합치, 2017 헌바 127, 2019. 4. 11. 형법(1995. 12. 29. 법률 제 5057 호로 개정된 것) 제 269 조 제 1 항, 제 270 조 제 1 항 중 ‘의사’ 에 관한 부분은 모두 헌법에 합치되지 아니한다. 위 조항들은 2020. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다]

제 270 조(의사 등의 낙태, 부동의낙태) ① 의사, 한의사, 조산사, 약제사 또는 약종상이 부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 때에는 2 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②부녀의 축탁 또는 승낙없이 낙태하게 한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다

③제 1 항 또는 제 2 항의 죄를 범하여 부녀를 상해에 이르게 한 때에는 5 년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

④전 3 항의 경우에는 7 년 이하의 자격정지를 병과한다.

[헌법불합치, 2017 헌바 127, 2019. 4. 11. 형법(1995. 12. 29. 법률 제 5057 호로 개정된 것) 제 269 조 제 1 항, 제 270 조 제 1 항 중 ‘의사’ 에 관한 부분은 모두 헌법에 합치되지 아니한다. 위 조항들은 2020. 12. 31.을 시한으로 입법자가 개정할 때까지 계속 적용된다]

제 28 장 유기와 학대의 죄 <개정 1995. 12. 29.>

제 271 조(유기, 존속유기) ① 나이가 많거나 어림, 질병 그 밖의 사정으로 도움이 필요한 사람을 법률상 또는 계약상 보호할 의무가 있는 자가 유기한 경우에는 3 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 지은 경우에는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

③ 제 1 항의 죄를 지어 사람의 생명에 위험을 발생하게 한 경우에는 7 년 이하의 징역에 처한다.

④ 제 2 항의 죄를 지어 사람의 생명에 위험을 발생하게 한 경우에는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 272 조 삭제 <2023. 8. 8.>

제 273 조(학대, 존속학대) ① 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람을 학대한 자는 2 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 274 조(아동혹사) 자기의 보호 또는 감독을 받는 16 세 미만의 자를 그 생명 또는 신체에 위험한 업무에 사용할 영업자 또는 그 종업자에게 인도한 자는 5 년 이하의 징역에 처한다. 그 인도를 받은 자도 같다.

제 275 조(유기등 치사상) ① 제 271 조 또는 제 273 조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 7 년 이하의 징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2023. 8. 8.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 271 조 또는 제 273 조의 죄를 범하여 상해에 이르게 한 때에는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

[제목개정 2023. 8. 8.]

제 29 장 체포와 감금의 죄

제 276 조(체포, 감금, 존속체포, 존속감금) ① 사람을 체포 또는 감금한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 범한 때에는 10 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 277 조(중체포, 중감금, 존속중체포, 존속중감금) ① 사람을 체포 또는 감금하여 가혹한 행위를 가한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

제 278 조(특수체포, 특수감금) 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전 2 조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다.

제 279 조(상습범) 상습으로 제 276 조 또는 제 277 조의 죄를 범한 때에는 전조의 예에 의한다.

제 280 조(미수범) 전 4 조의 미수범은 처벌한다.

제 281 조(체포·감금등의 치사상) ① 제 276 조 내지 제 280 조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 1 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3 년 이상의 유기징역에 처한다.

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 276 조 내지 제 280 조의 죄를 범하여 상해에 이르게 한 때에는 2 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 282 조(자격정지의 병과) 본장의 죄에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 30 장 협박의 죄

제 283 조(협박, 존속협박) ① 사람을 협박한 자는 3 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제 1 항의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 1 항 및 제 2 항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제 284 조(특수협박) 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전조제 1 항, 제 2 항의 죄를 범한 때에는 7 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 285 조(상습범) 상습으로 제 283 조제 1 항, 제 2 항 또는 전조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의

2 분의 1 까지 가중한다.

제 286 조(미수범) 전 3 조의 미수범은 처벌한다.

제 31 장 약취(略取), 유인(誘引) 및 인신매매의 죄 <개정 2013. 4. 5.>

제 287 조(미성년자의 약취, 유인) 미성년자를 약취 또는 유인한 사람은 10 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 288 조(추행 등 목적 약취, 유인 등) ① 추행, 간음, 결혼 또는 영리의 목적으로 사람을 약취 또는 유인한 사람은 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 노동력 착취, 성매매와 성적 착취, 장기적출을 목적으로 사람을 약취 또는 유인한 사람은 2 년 이상 15 년 이하의 징역에 처한다.

③ 국외에 이송할 목적으로 사람을 약취 또는 유인하거나 약취 또는 유인된 사람을 국외에 이송한 사람도 제 2 항과 동일한 형으로 처벌한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 289 조(인신매매) ① 사람을 매매한 사람은 7 년 이하의 징역에 처한다.

② 추행, 간음, 결혼 또는 영리의 목적으로 사람을 매매한 사람은 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

③ 노동력 착취, 성매매와 성적 착취, 장기적출을 목적으로 사람을 매매한 사람은 2 년 이상 15 년 이하의 징역에 처한다.

④ 국외에 이송할 목적으로 사람을 매매하거나 매매된 사람을 국외로 이송한 사람도 제 3 항과 동일한 형으로 처벌한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 290 조(약취, 유인, 매매, 이송 등 상해·치상) ① 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 상해한 때에는 3 년 이상 25 년 이하의 징역에 처한다.

② 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 상해에 이르게 한 때에는 2 년 이상 20 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 291 조(약취, 유인, 매매, 이송 등 살인·치사) ① 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 살해한 때에는 사형, 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

② 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 292 조(약취, 유인, 매매, 이송된 사람의 수수·은닉 등) ① 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄로 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 수수(授受) 또는 은닉한 사람은 7 년 이하의 징역에 처한다.

② 제 287 조부터 제 289 조까지의 죄를 범할 목적으로 사람을 모집, 운송, 전달한 사람도 제 1 항과 동일한 형으로 처벌한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 293 조 삭제 <2013. 4. 5.>

제 294 조(미수범) 제 287 조부터 제 289 조까지, 제 290 조제 1 항, 제 291 조제 1 항과 제 292 조제 1 항의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 295 조(벌금의 병과) 제 288 조부터 제 291 조까지, 제 292 조제 1 항의 죄와 그 미수범에 대하여는 5 천만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 295 조의 2(형의 감경) 제 287 조부터 제 290 조까지, 제 292 조와 제 294 조의 죄를 범한 사람이 약취, 유인, 매매 또는 이송된 사람을 안전한 장소로 풀어준 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

[전문개정 2013. 4. 5.]

제 296 조(예비, 음모) 제 287 조부터 제 289 조까지, 제 290 조제 1 항, 제 291 조제 1 항과 제 292 조제 1 항의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 사람은 3 년 이하의 징역에 처한다.

[본조신설 2013. 4. 5.]

제 296 조의 2(세계주의) 제 287 조부터 제 292 조까지 및 제 294 조는 대한민국 영역 밖에서 죄를 범한 외국인에게도 적용한다.

[본조신설 2013. 4. 5.]

제 32 장 강간과 추행의 죄 <개정 1995. 12. 29.>

제 297 조(강간) 폭행 또는 협박으로 사람을 강간한 자는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2012. 12. 18.>

제 297 조의 2(유사강간) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 구강, 항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣거나 성기, 항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부 또는 도구를 넣는 행위를 한 사람은 2 년 이상의 유기징역에 처한다.

[본조신설 2012. 12. 18.]

제 298 조(강제추행) 폭행 또는 협박으로 사람에 대하여 추행을 한 자는 10 년 이하의 징역 또는 1 천

500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 299 조(준강간, 준강제추행) 사람의 심신상실 또는 항거불능의 상태를 이용하여 간음 또는 추행을 한 자는 제 297 조, 제 297 조의 2 및 제 298 조의 예에 의한다. <개정 2012. 12. 18.>

제 300 조(미수범) 제 297 조, 제 297 조의 2, 제 298 조 및 제 299 조의 미수범은 처벌한다. <개정 2012. 12. 18.>

제 301 조(강간 등 상해·치상) 제 297 조, 제 297 조의 2 및 제 298 조부터 제 300 조까지의 죄를 범한 자가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. <개정 2012. 12. 18.>

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 301 조의 2(강간등 살인·치사) 제 297 조, 제 297 조의 2 및 제 298 조부터 제 300 조까지의 죄를 범한 자가 사람을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10년 이상의 징역에 처한다. <개정 2012. 12. 18.>

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 302 조(미성년자 등에 대한 간음) 미성년자 또는 심신미약자에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행을 한 자는 5년 이하의 징역에 처한다.

제 303 조(업무상위력 등에 의한 간음) ① 업무, 고용 기타 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음한 자는 7년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29., 2012. 12. 18., 2018. 10. 16.>

② 법률에 의하여 구금된 사람을 감호하는 자가 그 사람을 간음한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다. <개정 2012. 12. 18., 2018. 10. 16.>

제 304 조 삭제 <2012. 12. 18.>

[2012. 12. 18. 법률 제 11574 호에 의하여 2009. 11. 26. 위헌 결정된 이 조를 삭제함.]

제 305 조(미성년자에 대한 간음, 추행) ① 13세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 자는 제 297 조, 제 297 조의 2, 제 298 조, 제 301 조 또는 제 301 조의 2의 예에 의한다. <개정 1995. 12. 29., 2012. 12. 18., 2020. 5. 19.>

② 13세 이상 16세 미만의 사람에 대하여 간음 또는 추행을 한 19세 이상의 자는 제 297 조, 제 297 조의 2, 제 298 조, 제 301 조 또는 제 301 조의 2의 예에 의한다. <신설 2020. 5. 19.>

제 305 조의 2(상습범) 상습으로 제 297 조, 제 297 조의 2, 제 298 조부터 제 300 조까지, 제 302 조, 제 303 조 또는 제 305 조의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. <개정 2012. 12. 18.>

[본조신설 2010. 4. 15.]

제 305 조의 3(예비, 음모) 제 297 조, 제 297 조의 2, 제 299 조(준강간죄에 한정한다), 제 301 조(강간 등 상해죄에 한정한다) 및 제 305 조의 죄를 범할 목적으로 예비 또는 음모한 사람은 3년 이하의 징역에

처한다.

[본조신설 2020. 5. 19.]

제 306 조 삭제 <2012. 12. 18.>

제 33 장 명예에 관한 죄

제 307 조(명예훼손) ① 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 308 조(사자의 명예훼손) 공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손한 자는 2 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 309 조(출판물 등에 의한 명예훼손) ① 사람을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 제 307 조제 1 항의 죄를 범한 자는 3 년 이하의 징역이나 금고 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 제 1 항의 방법으로 제 307 조제 2 항의 죄를 범한 자는 7 년 이하의 징역, 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 310 조(위법성의 조각) 제 307 조제 1 항의 행위가 진실한 사실로서 오로지 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다.

제 311 조(모욕) 공연히 사람을 모욕한 자는 1 년 이하의 징역이나 금고 또는 200 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 312 조(고소와 피해자의 의사) ① 제 308 조와 제 311 조의 죄는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

② 제 307 조와 제 309 조의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제 34 장 신용, 업무와 경매에 관한 죄

제 313 조(신용훼손) 허위의 사실을 유포하거나 기타 위계로써 사람의 신용을 훼손한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 314 조(업무방해) ① 제 313 조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제 1 항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

제 315 조(경매, 입찰의 방해) 위계 또는 위력 기타 방법으로 경매 또는 입찰의 공정을 해한 자는 2 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 35 장 비밀침해의 죄

제 316 조(비밀침해) ① 봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서 또는 도화를 개봉한 자는 3 년 이하의 징역이나 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 봉함 기타 비밀장치한 사람의 편지, 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제 1 항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

제 317 조(업무상비밀누설) ① 의사, 한의사, 치과의사, 약제사, 약종상, 조산사, 변호사, 변리사, 공인회계사, 공증인, 대서업자나 그 직무상 보조자 또는 차등의 직에 있던 자가 그 직무처리중 지득한 타인의 비밀을 누설한 때에는 3 년 이하의 징역이나 금고, 10 년 이하의 자격정지 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29., 1997. 12. 13.>

② 종교의 직에 있는 자 또는 있던 자가 그 직무상 지득한 사람의 비밀을 누설한 때에도 전항의 형과 같다.

제 318 조(고소) 본장의 죄는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

제 36 장 주거침입의 죄

제 319 조(주거침입, 퇴거불응) ① 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입한 자는 3 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 전항의 장소에서 퇴거요구를 받고 응하지 아니한 자도 전항의 형과 같다.

제 320 조(특수주거침입) 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전조의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역에 처한다.

제 321 조(주거·신체 수색) 사람의 신체, 주거, 관리하는 건조물, 자동차, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실을 수색한 자는 3 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 322 조(미수범) 본장의 미수범은 처벌한다.

제 37 장 권리행사를 방해하는 죄

제 323 조(권리행사방해) 타인의 점유 또는 권리의 목적이 된 자기의 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 취거, 은닉 또는 손괴하여 타인의 권리행사를 방해한 자는 5 년 이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 324 조(강요) ① 폭행 또는 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무없는 일을 하게 한 자는 5 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29., 2016. 1. 6.>

② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 1 항의 죄를 범한 자는 10 년 이하의

징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2016. 1. 6.>

제 324 조의 2(인질강요) 사람을 체포·감금·약취 또는 유인하여 이를 인질로 삼아 제 3 자에 대하여 권리행사를 방해하거나 의무없는 일을 하게 한 자는 3 년 이상의 유기징역에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 324 조의 3(인질상해·치상) 제 324 조의 2 의 죄를 범한 자가 인질을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 324 조의 4(인질살해·치사) 제 324 조의 2 의 죄를 범한 자가 인질을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10 년 이상의 징역에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 324 조의 5(미수범) 제 324 조 내지 제 324 조의 4 의 미수범은 처벌한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 324 조의 6(형의 감경) 제 324 조의 2 또는 제 324 조의 3 의 죄를 범한 자 및 그 죄의 미수범이 인질을 안전한 장소로 풀어준 때에는 그 형을 감경할 수 있다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 325 조(점유강취, 준점유강취) ① 폭행 또는 협박으로 타인의 점유에 속하는 자기의 물건을 강취(強取)한 자는 7 년 이하의 징역 또는 10 년 이하의 자격정지에 처한다.

② 타인의 점유에 속하는 자기의 물건을 취거(取去)하는 과정에서 그 물건의 탈환에 항거하거나 체포를 면탈하거나 범죄의 흔적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박한 때에도 제 1 항의 형에 처한다.

③ 제 1 항과 제 2 항의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 326 조(중권리행사방해) 제 324 조 또는 제 325 조의 죄를 범하여 사람의 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 327 조(강제집행면탈) 강제집행을 면할 목적으로 재산을 은닉, 손괴, 허위양도 또는 허위의 채무를 부담하여 채권자를 해한 자는 3 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 328 조(친족 사이의 범행과 고소) ① 제 323 조의 죄를 지은 사람이 피해자의 친족인 경우에는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. 이 경우 「형사소송법」 제 224 조 및 「군사법원법」 제 266 조에도 불구하고 자기 또는 배우자의 직계존속을 고소할 수 있다. <개정 2025. 12. 31.>

② 삭제 <2025. 12. 31.>

③ 피해자의 친족이 아닌 공범에 대해서는 제 1 항을 적용하지 아니한다. <개정 2025. 12. 31.>

[제목개정 2025. 12. 31.]

[2025. 12. 31. 법률 제 21307 호에 의하여 2024. 6. 27. 헌법재판소에서 헌법불합치 결정된 이 조 제 1 항을 개정함.]

제 38 장 절도와 강도의 죄

제 329 조(절도) 타인의 재물을 절취한 자는 6 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 330 조(야간주거침입절도) 야간에 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박, 항공기 또는 점유하는 방실(房室)에 침입하여 타인의 재물을 절취(竊取)한 자는 10 년 이하의 징역에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 331 조(특수절도) ① 야간에 문이나 담 그 밖의 건조물의 일부를 손괴하고 제 330 조의 장소에 침입하여 타인의 재물을 절취한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

② 흉기를 휴대하거나 2 명 이상이 합동하여 타인의 재물을 절취한 자도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 331 조의 2(자동차등 불법사용) 권리자의 동의없이 타인의 자동차, 선박, 항공기 또는 원동기장치자전거를 일시 사용한 자는 3 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 332 조(상습범) 상습으로 제 329 조 내지 제 331 조의 2 의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 333 조(강도) 폭행 또는 협박으로 타인의 재물을 강취하거나 기타 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 한 자는 3 년 이상의 유기징역에 처한다.

제 334 조(특수강도) ① 야간에 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 항공기 또는 점유하는 방실에 침입하여 제 333 조의 죄를 범한 자는 무기 또는 5 년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

② 흉기를 휴대하거나 2 인 이상이 합동하여 전조의 죄를 범한 자도 전항의 형과 같다.

제 335 조(준강도) 절도가 재물의 탈환에 항거하거나 체포를 면탈하거나 범죄의 흔적을 인멸할 목적으로 폭행 또는 협박한 때에는 제 333 조 및 제 334 조의 예에 따른다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 336 조(인질강도) 사람을 체포, 감금, 약취 또는 유인하여 이를 인질로 삼아 재물 또는 재산상의

이익을 취득하거나 제 3 자로 하여금 이를 취득하게 한 자는 3 년 이상의 유기징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 337 조(강도상해, 치상) 강도가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 338 조(강도살인·치사) 강도가 사람을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 10 년 이상의 징역에 처한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 339 조(강도강간) 강도가 사람을 강간한 때에는 무기 또는 10 년 이상의 징역에 처한다. <개정 2012. 12. 18.>

제 340 조(해상강도) ① 다중의 위력으로 해상에서 선박을 강취하거나 선박내에 침입하여 타인의 재물을 강취한 자는 무기 또는 7 년 이상의 징역에 처한다.

②제 1 항의 죄를 범한 자가 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기 또는 10 년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

③제 1 항의 죄를 범한 자가 사람을 살해 또는 사망에 이르게 하거나 강간한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29., 2012. 12. 18.>

제 341 조(상습범) 상습으로 제 333 조, 제 334 조, 제 336 조 또는 전조제 1 항의 죄를 범한 자는 무기 또는 10 년 이상의 징역에 처한다.

제 342 조(미수범) 제 329 조 내지 제 341 조의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 343 조(예비, 음모) 강도할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 7 년 이하의 징역에 처한다.

제 344 조(친족간의 범행) 제 328 조의 규정은 제 329 조 내지 제 332 조의 죄 또는 미수범에 준용한다.

제 345 조(자격정지의 병과) 본장의 죄를 범하여 유기징역에 처할 경우에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 346 조(동력) 본장의 죄에 있어서 관리할 수 있는 동력은 재물로 간주한다.

제 39 장 사기와 공갈의 죄

제 347 조(사기) ① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2025. 12. 23.>

②전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

[제목개정 2025. 12. 23.]

제 347 조의 2(컴퓨터등 사용사기) 컴퓨터등 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 권한 없이 정보를 입력·변경하여 정보처리를 하게 함으로써 재산상의 이익을 취득하거나 제 3 자로 하여금 취득하게 한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2025. 12. 23.>

[전문개정 2001. 12. 29.]

제 348 조(준사기) ① 미성년자의 사리분별력 부족 또는 사람의 심신장애를 이용하여 재물을 교부받거나 재산상 이익을 취득한 자는 20 년 이하의 징역 또는 5 천만원 이하의 벌금에 처한다. < 개정 2025. 12. 23.>

② 제 1 항의 방법으로 제 3 자로 하여금 재물을 교부받게 하거나 재산상 이익을 취득하게 한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 348 조의 2(편의시설부정이용) 부정한 방법으로 대가를 지급하지 아니하고 자동판매기, 공중전화 기타 유료자동설비를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득한 자는 3 년 이하의 징역, 500 만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제 349 조(부당이득) ① 사람의 곤궁하고 절박한 상태를 이용하여 현저하게 부당한 이익을 취득한 자는 3 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제 1 항의 방법으로 제 3 자로 하여금 부당한 이익을 취득하게 한 경우에도 제 1 항의 형에 처한다.

[전문개정 2020. 12. 8.]

제 350 조(공갈) ① 사람을 공갈하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한 때에도 전항의 형과 같다.

제 350 조의 2(특수공갈) 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 350 조의 죄를 범한 자는 1 년 이상 15 년 이하의 징역에 처한다.

[본조신설 2016. 1. 6.]

제 351 조(상습범) 상습으로 제 347 조 내지 전조의 죄를 범한 자는 그 죄에 정한 형의 2 분의 1 까지 가중한다.

제 352 조(미수범) 제 347 조 내지 제 348 조의 2, 제 350 조, 제 350 조의 2 와 제 351 조의 미수범은 처벌한다. <개정 2016. 1. 6.>

[전문개정 1995. 12. 29.]

제 353 조(자격정지의 병과) 본장의 죄에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 354 조(친족간의 범행, 동력) 제 328 조와 제 346 조의 규정은 본장의 죄에 준용한다.

제 40 장 횡령과 배임의 죄

제 355 조(횡령, 배임) ① 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

제 356 조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제 355 조의 죄를 범한 자는 10 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 357 조(배임수증재) ① 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 관하여 부정한 청탁을 받고 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제 3 자로 하여금 이를 취득하게 한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2016. 5. 29.>

② 제 1 항의 재물 또는 재산상 이익을 공여한 자는 2 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2020. 12. 8.>

③ 범인 또는 그 사정을 아는 제 3 자가 취득한 제 1 항의 재물은 몰수한다. 그 재물을 몰수하기 불가능하거나 재산상의 이익을 취득한 때에는 그 가액을 추징한다. <개정 2016. 5. 29., 2020. 12. 8.>

[제목개정 2016. 5. 29.]

제 358 조(자격정지의 병과) 전 3 조의 죄에는 10 년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제 359 조(미수범) 제 355 조 내지 제 357 조의 미수범은 처벌한다.

제 360 조(점유이탈물횡령) ① 유실물, 표류물 또는 타인의 점유를 이탈한 재물을 횡령한 자는 1 년 이하의 징역이나 300 만원 이하의 벌금 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②매장물을 횡령한 자도 전항의 형과 같다.

제 361 조(친족간의 범행, 동력) 제 328 조와 제 346 조의 규정은 본장의 죄에 준용한다.

제 41 장 장물에 관한 죄

제 362 조(장물의 취득, 알선 등) ① 장물을 취득, 양도, 운반 또는 보관한 자는 7 년 이하의 징역 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②전항의 행위를 알선한 자도 전항의 형과 같다.

제 363 조(상습범) ① 상습으로 전조의 죄를 범한 자는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

②제 1 항의 경우에는 10 년 이하의 자격정지 또는 1 천 500 만원 이하의 벌금을 병과할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>

제 364 조(업무상과실, 중과실) 업무상과실 또는 중대한 과실로 인하여 제 362 조의 죄를 범한 자는 1 년 이하의 금고 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 365 조(친족 사이의 범행) ① 제 362 조부터 제 364 조까지의 죄를 지은 사람이 피해자의 친족인 경우에는 제 328 조를 준용한다.

② 제 362 조부터 제 364 조까지의 죄를 지은 사람이 본범과 배우자, 직계혈족·동거친족 또는 그 배우자의 관계인 경우에는 그 형을 감경하거나 면제할 수 있다. 다만, 신분관계가 없는 공범에 대해서는 예외로 한다.

[전문개정 2025. 12. 31.]

제 42 장 손괴의 죄

제 366 조(재물손괴등) 타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3 년이하의 징역 또는 700 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

[제목개정 1995. 12. 29.]

제 367 조(공익건조물파괴) 공익에 공하는 건조물을 파괴한 자는 10 년 이하의 징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 368 조(중손괴) ① 전 2 조의 죄를 범하여 사람의 생명 또는 신체에 대하여 위험을 발생하게 한 때에는 1 년 이상 10 년 이하의 징역에 처한다.

②제 366 조 또는 제 367 조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 1 년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3 년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 369 조(특수손괴) ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제 366 조의 죄를 범한 때에는 5 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

②제 1 항의 방법으로 제 367 조의 죄를 범한 때에는 1 년 이상의 유기징역 또는 2 천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 370 조(경계침범) 경계표를 손괴, 이동 또는 제거하거나 기타 방법으로 토지의 경계를 인식 불능하게 한 자는 3 년 이하의 징역 또는 500 만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제 371 조(미수범) 제 366 조, 제 367 조와 제 369 조의 미수범은 처벌한다.

제 372 조(동력) 본장의 죄에는 제 346 조를 준용한다.

부칙 <제 21450 호, 2026.3.12.>

이 법은 공포 후 6 개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제 123 조의 2 의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

{마지막표지}